

1500316-27.2021.8.26.0058

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... O réu era conhecido pela prática de tráfico. Tinha informações de que ele era um dos chefes do tráfico. Ainda estava escuro, mas havia iluminação de postes. Viu o réu pulando o muro. O muro não era muito alto. A casa era na esquina. Viram o réu com uma parte do corpo já em cima do muro. Era apenas uma viatura. O local era uma construção abandonada. Era um patrulhamento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

2ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500316-27.2021.8.26.0058 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500316-27.2021.8.26.0058

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2195186/2021 - DEL.POL.AGUDOS, 13636672 - DEL.POL.AGUDOS, 900/21/101 -

DEL.POL.AGUDOS, 2195186 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO VINICIUS GIBILIN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BEATRIZ TAVARES CAMARGO

VISTOS.

Cuida-se de processo-crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de PAULO VINICIUS GIBILIN, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta da Denúncia que o acusado, no dia 15 de julho de 2021, por volta das 8h30min, na Avenida Braz Perni, nº 355, Vila Professor Simões, nesta cidade e comarca de Agudos, o denunciado tinha em depósito, para fins de tráfico, 5 porções grandes de cocaína, com peso líquido de 246,83g, 868 porções pequenas de cocaína, com peso líquido de 215g e 8 porções de crack, com peso líquido de 287,82g (cf. laudo pericial de fls. 45/54), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 135/139) e a Denúncia foi recebida em 10/05/2022 (fls. 144/146).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas, tendo sido o réu interrogado ao final.

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação do acusado, sustentando a comprovação dos fatos nos exatos termos em que narrados na denúncia. Quanto a pena, o Ministério Público requereu a pena no mínimo legal, mas sem considerar a causa de diminuição de pena, tendo em vista os diversos atos infracionais equivalentes ao crime de droga. Requereu, ainda, o regime inicial fechado, especialmente diante da elevada quantidade de drogas apreendida.

Defesa, por sua vez, após tecer considerações acerca das provas produzidas em Juízo, pleiteou a prolação de uma sentença absolutória.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Atentando-se aos elementos coligidos aos autos, ACOLHIMENTO da pretensão punitiva, é medida de rigor.

A materialidade do delito de tráfico está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de autoria conhecida (fls. 04/06), pela apreensão das substâncias entorpecentes em poder do réu, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelo exame definitivo de entorpecentes (fls. 45/54), bem como demais provas orais colhidas.

A comprovação da natureza entorpecente da substância, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada por perito criminal, o que ocorreu no caso em tela.

As autorias, de igual forma, também restaram incontestes. Vejamos.

O policial militar Carlos Aparecido Antônio disse que estava em patrulhamento com seu parceiro, durante a madrugada. Ao chegarem na rua, Paulo Vinicius estava pulando para fora. Tentou abordar, mas o réu fugiu. No local, encontrou a droga apreendida. A droga estava dentro de uma lata, dentro de sacolas. Reconheceu o réu, pois ficou próximo a ele. Os fatos ocorreram por volta das 5h. Conseguiu ver que era Paulo, conseguiu ter certeza que era ele. Viu o rosto e o braço tatuado. O réu era conhecido pela prática de tráfico. Tinha informações de que ele era um dos chefes do tráfico. Ainda estava escuro, mas havia iluminação de postes. Viu o réu pulando o muro. O muro não era muito alto. A casa era na esquina. Viram o réu com uma parte do corpo já em cima do muro. Era apenas uma viatura. O local era uma construção abandonada. Era um patrulhamento de rotina.

O policial militar Gustavo Gabriel Prata de Melo apresentou versão semelhante. Acrescentou que viu o réu pulando um muro, de dentro para fora, de uma casa abandonada. Ao ver a viatura, o réu voltou. O outro policial tentou abordar o réu, mas não conseguiu. De imediato reconheceu o réu. Quando ele estava pulando, ele jogou os braços, as pernas e a cabeça. O réu é conhecido como um dos chefes do tráfico, ele e os irmãos. A casa era um portão fechado, com um muro mediano. Os fatos ocorreram por volta das 5h, ainda estava escuro, mas havia iluminação de postes. Conseguiu

Interrogado em Juízo, o réu Paulo Vinicius Gibilin não reconhece os fatos. Disse que estava com seu filho e sua esposa. Acredita que os fatos estão sendo imputados por conta do seu passado. Disse que o policial Antonio abordou e pediu uma arma e R\$ 10.000,00, senão seria preso.

Entretanto, em que pese a negativa do acusado, sua narrativa não merece acolhimento, porquanto ela restou isolada nos autos, sobretudo quando confrontadas com as demais provas colhidas durante a instrução processual – todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Insta salientar, no que tange aos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, que estes foram ouvidos sob o crivo do contraditório, bem como foram uníssonos, coerentes e convincentes.

Descreveram com harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que culminou na apreensão de toda a droga.

Destarte, inexistia qualquer motivo que leve esta Magistrada a crer que as narrativas foram fantasiosas ou imódicas.

Nesse tocante, imperioso ressaltar que os depoimentos prestados por autoridades policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, afinal, "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

Cabe, por fim, salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais, como no caso em apreço.

Desta forma, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, restou amplamente caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu Paulo Vinicius, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Deveras, o conjunto probatório permite inferir que o réu, tinha em depósito, para fins de traficância, ou seja, para fins de entrega ao consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes descritas na peça acusatória, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Cumpra ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é composto por inúmeros verbos - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar - que praticados isolada ou conjuntamente, implicam o cometimento de um crime único, ou seja, basta a prática de apenas uma dessas condutas para que o delito em tela consuma-se.

Assim, o ato de ter em depósito é apenas umas das condutas que se subsumam ao tipo penal. Sendo desnecessário que o réu seja encontrado no momento que realiza a comercialização do entorpecente, mesmo porque, esse ato, via de regra, se desenvolve na clandestinidade e, no caso em tela, o acusado, foi abordado, em companhia de um adolescente, por apresentar atitudes suspeitas.

Contemple-se que os milicianos estavam realizando patrulhamento de rotina, quando avistaram o denunciado dentro de uma construção abandonada. E ao notar a viatura, o réu fugiu pulando o muro do local. E, no local, fora apreendida a grande quantidade de entorpecentes.

Não obstante, os milicianos desconfiando que o dinheiro fosse proveniente do

ilícito, receberam uma informação de que o acusado era responsável por guardar entorpecentes, bem como abastecer o tráfico.

Corroborando o entendimento: "Vender, em tema de entorpecentes, é apenas uma das condutas típicas, e não 'conditio sine qua non' de delito de tráfico ilícito, uma vez que deve ser considerado traficante não apenas quem comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que a 'guarda' ou a 'mantém em depósito'" (TJMG. Ap. 1.0324.04.023371-4/001, rel. Paulo Cezar Dias, 13.09.2005, DJ 24.11.2005). "Tem sido dito e repetido que, para a caracterização do crime de tráfico, não é indispensável que o agente do crime seja encontrado no ato de comércio, pois o tipo múltiplo do art. 12 (revogado) relaciona diversas outras condutas" (TJRS. HC 70015107089, 1ª C., rel. Ivan Leomar Bruxel, 17.05.2006). (grifo meu).

Ainda mais, foram encontradas alta quantidade e variedade de entorpecentes, quais sejam, 5 porções grandes de cocaína, com peso líquido de 246,83g, 868 porções pequenas de cocaína, com peso líquido de 215g e 8 porções de crack, com peso líquido de 287,82g, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal.

Por fim, não há dúvidas, pois, que o réu claramente empreendia atividade criminosa, uma vez que todas as provas aqui coligidas se encontram conectadas de tal modo a não permitir que restem ambiguidades.

Destarte, comprovadas a autoria e materialidade delitiva, de rigor a procedência do pedido inicial, sendo a condenação medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

O acusado é tecnicamente primário (fls. 82/84).

Malgrado a circunstância de ser o réu primário e portador de bons antecedentes, é de suma importância não olvidar que houve a apreensão de grande quantidade de entorpecentes para a região, no montante de 5 porções grandes de cocaína, com peso líquido de 246,83g, 868 porções pequenas de cocaína, com peso líquido de 215g e 8 porções de crack, com peso líquido de 287,82g.

Nesse compasso, e em observância ao que preceitua o artigo 42, da Lei 11.343/06, exaspero a pena-base em 1/6, perfazendo em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, considerando que menor de 21 anos, diminuo a pena em 1/6, voltando ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, tendo em vista que a incidência de atenuante não pode conduzir a redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Na última fase, verifico que o réu preenche os requisitos para a redução da pena, visto que é primário e de bons antecedentes.

Contudo, estabeleço o abrandamento mínimo previsto em lei, uma vez que, ainda que se possa reconhecer a minorante em tela, a circunstância judicial consistente na elevada quantia e variedade de drogas, observadas tanto na primeira, quanto na terceira etapa da dosimetria, segundo entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, não é motivo para a configuração do bis in idem.

Nesse sentido: [...] Alegação de ocorrência de bis in idem. Quantidade e natureza da droga utilizada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Não ocorrência.

Insta consignar que é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Nesse

sentido: AgRg no REsp n. 1.255.180/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco

Aurélio Bellizze, DJe de 15/02/2013; HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min.

Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min.

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017; AgRg no REsp n.1.779.825/RO, Quinta

Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/05/2019. V - Pleito de fixação do modo inicial intermediário. Não cabimento. a quantidade, a diversidade e a natureza dos entorpecentes - 239 porções de maconha, pesando 1.059 g; e 1885 porções de cocaína, pesando 2.294 g - são elementos idôneos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art.

33, § 2º, a, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. Writ não conhecido.(HC 619388 / SP. HABEAS CORPUS 2020/0271694-5.Relator: Ministro FELIX FISCHER. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data da Publicação: DJe 18/11/2020) Assim, reduzo a pena em 1/6, em razão da circunstância prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, totalizando 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa. Diante deste contexto, fixo a pena em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, fixo o regime inicialmente semiaberto. Anoto que o tempo que permaneceu preso não é suficiente para a modificação do regime inicial.

No que se refere à pena pecuniária, haja vista a situação econômica do acusado, fixo-a no importe unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da quantidade de pena aplicada, incabível a aplicação dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, e CONDENO os réus PAULO VINICIUS GIBILIN como incurso no artigo 33, caput, e §4º, da Lei 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal.

Não se permite ao réu aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade, para dar início ao cumprimento de pena, eis que desfavoráveis as condições subjetivas e presentes os fundamentos e requisitos da prisão preventiva, tal qual previsão dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não por outra razão aguardou ao trâmite da instrução encarcerado.

O réu respondeu ao processo encarcerado preventivamente, e os motivos que ensejaram a prisão ainda estão presentes, sobretudo para assegurar a aplicação da lei penal, e a manutenção da ordem pública. Entendo não ser cabível a concessão da liberdade provisória em favor do réu, tampouco a imposição das cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. O réu respondeu preso ao processo, ficando mantidos os fundamentos de folhas 74/76, aos quais me reporto, somando-se à condenação ora proferida, considerando o regime fixado, a gravidade dos fatos, a grande quantidade de drogas. Portanto, o réu não poderá recorrer em liberdade. Expeça-se, ofício de recomendação, solicitando a disponibilização da vaga no regime da condenação.

Nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Custas e despesas processuais na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Agudos, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA